МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 09 дугаар сарын 05 №05/47 Улаанбаатар хот

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЦАГААНХАЙРХАН
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Ө.БАТ-ӨЛЗИЙ ТАНАА

Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилтны төлөөллөөс Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр тус сургуулийн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус сургуулийн нөхцөл байдалтай танилцах, холбогдох албан тушаалтан, багш, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлага хийх, баримт материал гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дараах байдлаар дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно” гэж тус тус хуульчилсан. Шалгалтын явцад багш, ажилтнуудтай хийсэн бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагаар “удирдлагын зүгээс үзэл бодол, намын харьяаллаар ялгавартай ханддаг. Нам хоорондын үзэл бодлын зөрүүтэй байдал нь сургуулийн дотоод уур амьсгал эвдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, халдашгүй чөлөөтэй байх, ажлын байрны аятай таатай нөхцөлөөр хангуулах эрхэд сөргөөр нөлөөлж байна. Ирээдүй хойч үеийг бэлтгэн сургаж байгаа боловсролын салбарын багш, ажилтнууд нам, улс төрийн ажилд оролцохоос илүү өөрийн үндсэн үүрэгт ажлыг зохих ёсоор хийж гүйцэтгэх шаардлагатай байна” гэж дурджээ. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд тус сургуулийн 13 багш, ажилтан, захирлаас Комисст хандаж гомдол гаргасан байх бөгөөд 2021 оноос хойш тус сургуулийн захирал хууль бусаар халагдсан, захирлын сонгон шалгаруулалт хуульд нийцсэн эсэх асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж хянан шийдвэрлэгдэж байгаа, богино хугацаанд ээлжлэн солигдсон удирдлагын тогтворгүй байдлаас шалтгаалж багш, ажилтнууд үзэл бодол, итгэл үнэмшлийн хувьд хуваагдах, талцах нөхцөл байдал үүсжээ. Үүнээс шалтгаалан хамт ажиллагсад,

150070100

түүнчлэн багш ажилтнууд ба удирдлагын хоорондын үл ойлголцол, таарамжгүй харилцаа нь сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж байж болзошгүй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах" гэж ажил олгогчийн үүргийг заасан. Тус сургуулийн захирлын 2022 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/51 дугаар тушаалаар "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг баталсан байна. Тус журмын 5 дугаар бүлэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээг ерөнхий байдлаар тусгажээ. Мөн сургуулийн дүрэм болох бичиг баримтыг баталсан тушаал, түүний огноо тодорхойгүй байна.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" гэж ажил олгогчийн үүргийг, мөн зүйлийн 11.5.1 дахь заалтад "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" гэж ажилтны эрхийг тус тус зохицуулсан боловч багш, ажилтнуудад жендэрийн мэдлэг олгох сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулаагүй, сургалтыг зохион байгуулаагүй байна.

4. Хяналт шалгалтын үеэр багш, ажилтнуудтай хийсэн бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагаар "сургуулийн дотоод журам, бусад хэм хэмжээ, үйл ажиллагааны талаар мэдээ мэдээлэл дутмаг, хөдөлмөрийн дотоод журмыг хамт олны хурлаар хэлэлцэн баталж бүгд гарын үсэг зурсан боловч дотоод зохицуулалт, агуулгын талаар мэдэхгүй" болохыг дурдсан. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж заасан бөгөөд сургуулийн удирдлагаас багш, ажилтнуудад зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа, олон нийтийн арга хэмжээ, тушаал шийдвэр, бодлого, хөдөлмөрийн дотоод журам, бусад хэм хэмжээ, ёс зүйн дүрэм, сургалтын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг ил тод мэдээлдэггүй байна.

5. Хүний нөөцийн холбогдолтой тушаал, шийдвэр, судалгаанд дүн шинжилгээ хийхэд тус сургууль нь багшлах хүний нөөцийн дутагдалтай, багш, ажилтнуудын шилжилт хөдөлгөөн их, сургуульд нийт 34 багш, ажилтан ажилладгаас 2021-2023 онд нийт 21 хүн ажлаас чөлөөлөгдсөн буюу халагдсан бол 16 хүн шинээр ажилд томилогдсон байна. Энэхүү нөхцөл байдал нь сурагчдын сурч боловсрох эрх, сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлөх, багш ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмж буурах эрсдэлийг үүсгэж байх тул Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь хэсэгт заасан "улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагч улс төрийн нам, эвслийн үйл ажиллагаанаас ангид байх" зарчмыг баримталж ажиллах нь зүйтэй байна.

6. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт "ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох", мөн зүйлийн 18 дахь хэсэгт "улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих, түр буюу байнга оршин суух газраа сонгох" эрхтэй гэж Монгол Улсын

иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулсан. Комисст ирүүлсэн гомдол, мэдээлэлд болон багш, ажилтнуудтай бүлгийн ярилцлага хийх үед" өөрийн сум, орон нутгийн хүнийг ажлын байраар хангана, өөр аймаг, сум, хотоос шилжиж ирсэн хүнийг ажилд авахгүй байх, шилжин ирж ажиллаж байгаа хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхдаг" талаар дурдсан байх тул ийм зөрчлийг таслан зогсоох, иргэний үндсэн эрхийг хууль бусаар хязгаарлахгүй байх шаардлагатай байна.

7. Тус сургуулийн хичээлийн байрны коридор, анги танхимын гадна орчин, сургуулийн дотуур байранд хяналтын дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) байрлуулж, хяналтын дэлгэцийг захирлын өрөөнд байрлуулжээ. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад "хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх", мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дах заалтад "ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах" гэж мэдээлэл хариуцагчийн үүргийг тус тус заасны дагуу төвөөс дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж ажиллуулах болон хянах журам батлаагүй байна.

8. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 07-07-027/67 дугаар дүгнэлтээр тус сургуулийн хичээлийн 1 буюу А байр, 2021 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 07-02-006/125 дугаар дүгнэлтээр хичээлийн 2 буюу Б байр тус тус их эрсдэлтэй үнэлэгдэж, барилгын баганууд хазайж, дам нуруунууд хотойн ачаалал даах чадвар алдсан, дээврээс дусаал гоожиж өмхөрч мөөгөнцөртсөн гэж дүгнэжээ. Мөн тус сургуулийн дотуур байрын барилга нь угсармал төмөр бетон хийцтэй ба модон рамтай цонх нь битүүмжлэл алдсан тул хүйтэн агаар, шороо, тоос ордог, дулаан алдагдал ихтэй, дээврээс дусал гоождог, дээврийн хана цөмөрсөн, хар цаас ховхорсон, цэвэр ус болон агааржуулагч бүрэн ажилладаггүй гэж Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 07-07-027/67 дугаар улсын байцаагчийн дүгнэлтэд дурдсан байна. Сургуулийн биеийн тамирын заалны шинэ барилгын ажил улсын төсвийн санхүүжилтээр 2022 оноос эхэлсэн байх бөгөөд 240 хүүхдийн хичээлийн байрны зураг төсөв хийгдсэн боловч төсвийн санхүүжилт батлагдаагүй тул 2024 оны төсөвт саналаа хүргүүлэхээр төлөвлөж байгаа тухай сургуулийн захирал тайлбарласан болно.

9. Сургуулийн захирлын 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар хүүхэд хамгааллын багийг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, сургуулийн хүүхэд хамгааллын төлөвлөгөөг баталсан байна. Тус багаас сургуулийн гадна болон дотор орчны эрсдэлийн түвшний үнэлгээг 22 арга хэмжээний хүрээнд хийсэн бөгөөд гадна орчны үнэлгээгээр их эрсдэлтэй 5, дунд эрсдэлтэй 5, бага эрсдэлтэй 12 арга хэмжээ, дотор орчны үнэлгээгээр их эрсдэлтэй 5, дунд эрсдэлтэй 8, бага эрсдэлтэй 9 арга хэмжээ байна гэж үнэлжээ. Тус үнэлгээний мөрөөр эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг төлөвлөсөн боловч хэрэгжүүлээгүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн цаашид хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.Үүнд:

1. Сургуулийн захирал тогтворгүй, богино хугацаанд солигдон томилогдож байгаа байдал, багш ажилтнуудын шилжилт хөдөлгөөнөөс шалтгаалан сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэхэд сөргөөр нөлөөлж, хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх шууд хөндөгдөж байх тул Боловсролын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.4 дэх заалтад заасны дагуу аймгийн Боловсрол,

шинжлэх ухааны газраас дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, цаашид мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөөгөөр хангах ажлыг тогтмол зохион байгуулах;

2. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Боловсролын ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан үүргийг сургуулийн удирдлагаас зохих ёсоор хэрэгжүүлж, ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид орчин бүрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг нарийвчлан тусгаж Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж батлах, түүнчлэн сургуулийн дүрмийг шинэчлэн баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
4. Тус сургуульд үүссэн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай бөгөөд салбарын онцлогт тохирсон, хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг багш, ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;
5. Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн урсгалыг сайжруулж бүх багш, ажилтнууд мэдээллийг тэгш, хүртээмжтэй авч байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, сургуулийн дотоод журам, бусад дотоод хэм хэмжээг нийт багш, ажилтнуудад танилцуулж, ил тод байдлыг хангаж, нээлттэй байршуулах;
6. Багш ажилтнуудын итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, гомдол мэдээлэл гаргах эрхэд хүндэтгэлтэй хандаж, хууль тогтоомжид заасан хөдөлмөрийн таатай нөхцөлийг ханган, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх;
7. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн тус төвийн дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) ашиглах журмыг баталж мөрдүүлэх;
8. Тус сургуулийн хичээлийн байрыг шинэчлэх төсвийн асуудлыг ирэх оны улсын төсөвт тусгуулах саналыг зохих журмын дагуу уламжлах, сургуулийн байрыг шинээр барьж ашиглалтад оруулах хүртэлх хугацаанд урсгал засварыг тогтмол хийх төсвийн зардлыг шийдвэрлүүлэх;
9. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт "Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төсвийг улсын төсөвт тусгаж санхүүжүүлнэ" гэж заасны дагуу сургуулийн дэргэдэх Хүүхэд хамгааллын багийн үйл ажиллагааны зардлыг сургуулийн төсөвт тусгаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийг сургуулийн багш ажилтнуудад танилцуулж, түүний мөрөөр авсан арга хэмжээний танилцуулгыг, холбогдох баримт нотолгооны хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД